



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	سعودي	المدعي
عاتقة محمد يحيى محمد علي الحارزي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه

الوقائع

وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بالثقة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 25/12/1442هـ مقامة من المدعين: عاتقة بنت محمد بن يحيى محمد علي الحارزي وعدنان بن أحمد بن عباس زيني ضد المدعى عليه أسامة بن أحمد بن عباس زيني، ذكر فيها وكيل المدعين وفي مرافعته أنه كان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراك، وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني -رحمه الله- وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه، حيث وقّع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال)، وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبع مئة وخمسون ألف وتسعمئة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه، مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع، كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/4/1438هـ وانحصر إرثه في المدني والمدعى عليه ووالدهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ، وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الحصص المباعة وقدرها (368.757.931 ريال)، وكان وكيل المدعين قد أوضح أنه سبق وأن صدر حكم المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة لكون موضوع الدعوى هو الادعاء بقيام المدعى عليه باستغلال الوكالة الممنوحة له من قبل والده -دعوى محاسبية وكيل-، فضلاً عن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية نوعياً بنظرها حيث إن موضوع الدعوى هو مسألة من مسائل الإرث كون المدعين يطالبون بنصيبهم الشرعي في قيمة حصص شركة أحمد زيني التجارية مشيراً إلى أن المدعين أقاموا دعويين وهما دعوى قسمة تركة مالية مقيدة برقم (٤٢١١١٧٢٥١) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة، ودعوى قسمة تركة عقارية مقيدة برقم (٤٢١١٠٩١٥٧) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة، كما دفع بعدم صحة ادعاء المدعين بأن المدعى عليه لم يسدد قيمة الحصص المشتراة من مورثه، والصحيح أن المدعى عليه اشترى حصص المورث من شركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد المبايعة المبرم والموقع من قبل الطرفين في 20/09/1431هـ، وأن المدعى عليه قام بتسليم المورث قيمة هذا الشراء عبر سداد جميع ديون المورث لدى البنوك وأن المدعي لم ينكر هذا الأمر، موضحاً بأن البيع الذي تم بين المدعى عليه ووالده والذي تنازل بموجبيه والده إلى المدعى عليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٩٦١٠٢) وبالبالغ عددها (٤٥٠ حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها (٤٥٠.٠٠٠ ريال) والتي تعادل نسبة (90%) من إجمالي حصص الشركة بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظام، ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الفرقة التجارية الصناعية بمحافظه جدة تحت الرقم (٢٧٥) صحيفة (١٧٢) مجلد (٨/ع) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١هـ، أي قبل إقامة المدعي دعواه ضد والده مشيراً إلى أن مورث المدعى عليه عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه تم هذا البيع حال حياته وكان بكامل قواه العقلية وبإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة، موضحاً بأن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل الحصص المتنازل عنها للمدعى عليه لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظه جدة بالنيابة عن البائع -مورث المدعى عليه- هو وكيله الشرعي السيد/جابر علا. الله بن جبران، وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء وليس المدعى عليه أصالة، وانتهى إلى طلب الحكم برد دعوى المدعين وإلزامهم بأتعاب المحاماة مبلغ (500,000 ريال). فعقب وكيل المدعين بأن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً إلى نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، مشيراً إلى عدم صحة ما ذكره المدعى عليه من أن تاريخ الاستحواذ على الحصص كان بعد إقامة دعوى الولاية وأن قيمة الحصص بعلم ورضا والده، إذ إن الثابت من صك الولاية الصادر بالرقم (34281449) وتاريخ 26/7/1434هـ وتحديداً الصفحة العاشرة منه (أن جميع أملاك وشركات المرحوم أحمد زيني كانت تحت تصرف المدعى عليه أسامة زيني قبل إقامة دعوى الولاية بفترة طويلة وأن المرحوم كان يعاني من أمراض عقلية مزمنة وقديمة وقبل إقامة دعوى الولاية)، مضيفاً أن وكيل المدعى عليه يحاول إيهام الدائرة بأن المدعي يطعن في صحة التصرف الذي قام به المدعى عليه من شرائه للحصص الخاصة بوالده وقد أدان المدعى عليه من حيث لا يعلم إذ ذكر أن نقل الملكية كان تصرف صحيح وتم وفقاً لإجراءات صحيحة كما أقر بحيازة المدعى عليه للحصص وتصرفه فيها تصرف المالك، مما يؤكد صحة مطالبة المدعين بقيمة الحصص وليس بإبطال التصرف، ولذلك على المدعى عليه وكالة إثبات قيام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص البالغة (٣٣١,٨٨٢,١٣٨ ريال) إلى حساب مورث المدعى عليه وفي حال عجزه عن الإثبات إلزامه بسداد قيمة الحصص طالما أنه قد أقر بصحة البيع، وإقراره بأن المبلغ المدفوع هو (450.000 ريال) في حين أقر وكيل سابق للمدعى عليه أمام مجلس قضائي ومثبت ذلك في ضبط الجلسات أن قيمة الحصص الفعلية مئة وعشرون مليون، في حين أن ما قام بدفعه المدعى عليه مبلغ (450.000 ريال) وهي القيمة الاسمية وليست القيمة الفعلية للحصص، لذا فإن المدعين يتمسكون بإلزام المدعى عليه بدفع نصيبهم من قيمة البيع والمحددة بمبلغ (٣٣١,٨٨٢,١٣٨ ريال). ثم عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مشيراً إلى أنه كان قد صدر عن الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة الحكم رقم (١٨٥/١٧/٢) لعام ١٤٣٢هـ في الدعويين المقامتين من المدعي ضد المدعى عليه بشأن شركته في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة



المحكمة التجارية بجدة
الدائرة الاولى

رقم الصفحة : ٢
تاريخ الصك : ١٤٤٥/١٠/١

والشركات التابعة لها، وقضى الحكم باعتماد الصلح بين أطرافه وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به، وأقر المدعي صراحةً في الصلح الذي تم بينهم بأنه ليس له الحق بمطالبة المدعى عليه بأي مطالبة مهما كان سببها، بل وإسقاط حقه في أي مطالبات أو دعاوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات موضوع الصلح، مفيداً بأن التقرير الذي استندت إليه الدائرة في حكمها الأول رقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٠٨ هـ والذي قضى بصرف النظر عن طلب المدعي بإقامة ولي على والده لسلامة قواه العقلية كان بناءً على تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ ١٤٣٢/٦/٠٨ هـ، في حين أن الحكم رقم (٣٤٢٨١٤٤٩) وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ والقاضي بإقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً على والد المدعى عليه تم الاستناد فيه إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ ١٤٣٦/٠٨/١٣ هـ، مما يؤكد بأن جميع تصرفات والد المدعى عليه قبل تاريخ التقرير الطبي المؤرخ ١٤٣٦/٠٨/١٣ هـ هي تصرفات صحيحة من الناحية الشرعية والقانونية ولا يجوز الطعن في صحتها، موضحاً بأنه بعد صدور حكم التخرج اتجه الأطراف المعنيون إلى كاتب العدل في وزارة التجارة بجدة لتنفيذ الحكم وهناك أمام كاتب العدل تم التوقيع من قبل المدعين على تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية ثم قاموا بإتمام إجراءات التخرج من عموم الشركتين شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)، وقد أقر المدعي صراحةً بأنهم استوفوا حقهم من قبل طرف الشركاء الجدد وهم أسامة زيني بنسبة قدرها (90%) وشركة أوزكو المحدودة بنسبة (10%) وأن توقيعهم بعد بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لزمة المدعى عليه وفق الثابت في البند الرابع في اتفاقية الصلح والتي نصت صراحةً على أن "يقر كافة الأطراف بأنهم اطّلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير المحاسبي المنتدب في الدعوى (طلال أبو غزالة)". فعقب وكيل المدعين بأن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع الدعوى وهي متعلقة بحصص المدعي بصفته أصيلاً مالئاً للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيمتها في هذه الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليه أقر بأنه اشترى الحصص بقيمة مئة وعشرون مليون ريال إلا أنه عجز أن يثبت قيامه بسداد ذلك المبلغ فضلاً عن إثبات سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ريال، موضحاً بأنه بعد رد دعوى الولاية عادت القضية من الاستئناف بنقض الحكم الصادر برقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٠٨ هـ وتم تداول القضية وصدر بها الحكم بالصك ذو الرقم (٣٤٢٨١٤٤٩) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦ هـ الذي قرر فيه صراحةً إقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً وولياً على مورث المتداعين مما يؤكد أن المورث كان يعاني في أواخر أيامه من النسيان وتدهور في القدرات العقلية والذهنية وعدم القدرة على التصرف في أمواله وشركاته، مشيراً إلى أن تاريخ البيع كان في تاريخ ١٤٣١/١٠/16 هـ حسب عقد التأسيس الذي صادق عليه المدعى عليه وتاريخ إقامة دعوى الولاية كان في تاريخ ١٤٣٢/٢/22 هـ الثابت بصك الحكم رقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٠٨ هـ الذي قدمه المدعى عليه، مفيداً بأن البيع كان قبل إقامة دعوى الولاية بأربعة أشهر فقط مما يؤكد أن المدعى عليه استغل مرض والده وعدم قدرته على التصرفات المالية والعقلية وبيع حصص الشركة لنفسه بسعر بخس وهو (450000 ريال) بينما قيمتها السوقية (٣٣١,٨٨٢,١٣٨ ريال)، وأشار تأكيداً على ما ذكر بأن مهمة وزارة التجارة هي الاشتراطات الشكلية للبيع فقط ولا يتعدى اختصاصها إلى النظر في قيمة بيع الحصص وتقييمها وما قام به المدعى عليه من شراء الحصص لنفسه بثمن بخس ليس لوزارة التجارة سلطة في تقييمه أو التدخل فيه، منوهاً إلى أن جابر الجبران موظف لدى المدعى عليه يتأمر بأمره وقام بالتوقيع بطلب من المدعى عليه وبأمره، مضيفاً بأن المدعى عليه قدم الحكم رقم (١٨٥/١٧/٢) لعام ١٤٣٢ هـ محاولاً إيهام الدائرة بأنه حكم صلح وتسوية وأنه يشمل جميع النسب في الشركة محل الدعوى -شركة أحمد زيني التجارية- والصحيح أن شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة تملك ما نسبته (١٠%) من شركة أحمد زيني التجارية المحدودة أي أن الصلح المقدم يخص النسبة المشار إليها أعلاه وهي (١٠%) فقط والباقي (٩٠%) لا تملكه شركة أحمد زيني وأولاده ولم يشتمل عليها الصلح المقدم، مؤكداً بأن الصلح ذكر فيه نصاً (وفيما تملك الشركة أي شركة أحمد زيني وأولاده من حصص في تلك الشركات)، فضلاً عن أن حكم الصلح المذكور كان بين المدعي بصفته شريكاً في الشركات وليس بصفته ورثاً يطالب بنصيبه الشرعي من تركه مورثه والده. فعقب وكيل المدعى عليه بأن وكيل المدعي متناقض في أقواله حيث ذكر صراحةً أن من قام بالبيع والتنازل عن مورث طرفي الدعوى هو المدعى عليه بموجب الوكالة التي لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد التوضيح بعدم صحة ذلك، وذكر بأنه وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدعى عليه، مشيراً إلى أن اتفاقية الصلح المثبتة في صك الحكم رقم (١٨٥/١٧/٢) لعام ١٤٣٢ هـ والصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة لها علاقة وثيقة بشركة أحمد زيني التجارية ومن ضمن الشركات التي تخارج منها المدعي حيث حضر بنفسه أمام كاتب العدل وبحضور وكيله وأقر المدعي بأنه استلم كافة حقوقه وأبرأ ذمة المدعى عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من بينهم مورث طرفي الدعوى وأنه علم بذلك وأن ادعائه في الوقت الحالي ادعاء باطل وجب رده وعدم الالتفات إليه، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه التعقيب على ما تمسك به المدعي أخيراً مما يتعلق بواقعة الغبن في قيمة الحصص وأن العقد كان صورياً وأن قيمة الحصص الحقيقية تتجاوز 300 مليون ريال. فعقب المدعي عليه وكالة بأن موكله اشترى حصص المورث بمبلغ يتجاوز مئة وعشرون مليون وأن المبلغ المقيد 450 ألف ريال مجرد قيمة اسمية وليست قيمة حقيقية للبيع وأن المدعي يعلم ذلك حيث جرت العادة والعرف في أسرهم على أن يتم تسجيل البيع والتنازل عن الحصص في الشركات فيما بينهم بالقيمة الاسمية لها، مشيراً إلى أن المدعي أقام دعوى سابقة والمقيدة برقم (3218883) بتاريخ 1432/4/3 هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج في المحكمة العامة بمحافظه جدة والتي طلب فيها المدعي صراحةً إبطال البيع الذي تم بين المورث وأسامة زيني مما يؤكد أيضاً أنه قد سبق الفصل في هذه الدعوى لوحدة الموضوع ووحدة أطراف الدعوى ومن ثم أقام الدعوى رقم (33286392) في 1433/6/8 هـ لدى القاضي صالح بن محمد الزايد في المحكمة العامة بمحافظه جدة وطلب فيها مرة أخرى إبطال ذات البيع وقد تمت الإجابة على ادعائه بأن البيع تم بمقابل مبلغ مئة وعشرون مليون ريال سعودي بموجب العقد المبرم بين مورث المدعين والمدعى عليه ولم يطلع في ذلك، مشيراً إلى أن ادعاء المدعي بوقوع الغبن في عملية البيع بين التاجر المورث وابنه التاجر أسامة أحمد زيني أمر غير منطقي وغير مقبول وغير جائز كما أن العرف الدارج والمعترف به أن التاجر قد يتعرض للغش وقد يتعرض أيضاً للتغيير ولكنه لا يُغبن في تجارته ولا يُقبل منه ادعاء الغبن بأي شكل من الأشكال مما يسقط معه ادعاء المدعي بالغبن عن والده، كما أن من ادعى الغبن ليس التاجر نفسه المورث بل هو ابنه المدعي عدنان أحمد زيني وبعد مرور حوالي عشرة سنوات على الواقعة، مؤكداً على أن عملية البيع تمت وبشكل صحيح. وفي جلسة 1443/11/2 هـ أشارت الدائرة إلى حضور المدعي عدنان أصالة، وإلى عدم حضور عاتقة وأوضح وكيل المدعي أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين، كما أشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعي عليه أصالة، واعتذر وكيله عن حضوره للجلسة بسبب عدم تمكنه من الدخول لرابط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديداً في (ألبانيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حل الإشكال ولكنه قد يحضر الجلسة من خلال اتصال مرئي رديف في حال وافقت الدائرة. فأفهمت الدائرة أن عليه متابعة حل الإشكال لحضور المدعي مباشرة الجلسة القادمة أو القدوم لحضورها في مقر المحكمة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن على عاتقة كذلك حضور الجلسة أو تفويض من يحضرها نيابة عنها في حال تعذر حضورها لطرف طارئ، وفي جلسة 1443/11/9 هـ استوضحت الدائرة من المدعي عليه أصالة عن واقعة قيامه بشراء حصص والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) بمبلغ (450.000 ريال) فقط في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعين أكثر من ذلك: فأجاب بأن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة وهي: 1. شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)، 2. شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104)، 3. شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري رقم (4030092507)، 4. شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة سجل تجاري رقم (4030092091)، 5. شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030107003)، 6. شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة سجل تجاري رقم (4030107145)، 7. شركة أحمد زيني سوديسكو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (4030016974)، 8. شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم (4030054187)، 9. الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (4030042496)، 10. شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (4030048620)، 11. شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030092518)، 12.

المحكمة التجارية بجددة
الدائرة الاولىرقم الصفحة : ٣
تاريخ الصك : ١٤٤٥/١٠/١

شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)، وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريال، تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ، وجميع تلك الحسابات مثبتة محاسبياً وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة التي صدر الحكم بشأنه من قبل القاضي الزايد، مضيقاً أن التنازع تم فعلياً من قبل المدعين وغيرهم في دعوى التنازع أمام هذه المحكمة قبل سنوات وأقروا باتفاقية الصلح وما اشتملت عليه من استلام كافة الحقوق وإبراء ذمة المدعى عليه وذلك تم من خلال حكم التنازع ثم كتابة عدل بإثبات الاتفاقية، وبالتالي فليس للمدعين الحق في إقامة مثل هذه الدعوى. ثم عقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه غير دقيق؛ لأن التنازع الذي تم إنما كان يخص شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التنازع ومن بينها الشركة محل الدعوى "شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)"، والحاصل أن شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) لا تملك إلا نسبة (10%) من شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)، فسألته الدائرة هل كان للمدعي عدنان حصّة في شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ فأجاب بأنه لم يكن لديه حصّة وإنما كانت الحصص محصورة بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). فعقب المدعى عليه بأن كلاً من شركتي "شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)؛" شركات صورية ليس لها قيمة اقتصادية تأسست فقط لتتملك في الشركات الأخرى أشبه ما تكون بالشركات الفابضة وذلك لتعذر وجود شريك مساهم واحد في تلك الشركات الأخرى. فعقب وكيل المدعي بأنه أكد على أن التنازع الذي تم أمام المحكمة إنما كان يخص أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) بما تملك من نسبة قدرها (10%) من باقي الشركات الإحدى عشرة المنصوص عليها في حكم التنازع، وما يخص هذه الدعوى من تلك الشركات هي شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)، وهو يتساءل عن علاقة باقي الحصص في تلك الشركة ونسبتها (90%) بحكم التنازع. فعقب وكيل المدعى عليه بأن حكم التنازع تم فعلاً أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم اتجه الأطراف لكتابة عدل لتنفيذ الحكم وهناك أمام كتابة عدل تم التوقيع من قبل المدعين على ما يخص الـ (10%) من شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) ثم قاموا بإتمام إجراءات التنازع من عموم الشركتين "شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)" وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة التجارة وأقروا بأن الشركاء الجدد في كل من الشركتين المشار إليهما هم: أسامة زيني وشركة أوزكو المحدودة سجل تجاري رقم (4030077461) وأقروا بحصص كل من هذين الشركتين بالرقم الدقيق. وعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه ووكيله غير صحيح وأن على المدعى عليه إثبات وجود تنازع يخص الـ (90%) من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). ثم أقيمت الدائرة الطرفين أن عليهما حصر ترافعهما في واقعة التنازع التي يتمسك المدعى عليها بحصولها أمام كاتب عدل وزارة التجارة وفق ما أثير إليه. فقدم وكيل المدعى عليه صورة عقد بيع بين المدعي عليه وبين أحمد عباس زيني مؤرخ 20/9/1431 هـ يمثل شراءه للـ 90% من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)، فعقب وكيل المدعين بأنه لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عدة ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل، وأضاف أنه بالإطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورثهم واستناداً إلى المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث المدعين. فسألته الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدمه؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأن أصل العقد المشار إليه موجود في حيازة موكله، ثم طلب وكيل المدعين إحالة المحرر للجهة المختصة للتحقق من تزوير التوقيع المنسوب للمرحوم أحمد زيني فعقب المدعى عليه وكالة بأن العقد صحيح وأن الموقع عليه هو أحمد زيني بشخصه ويده فأقيمت الدائرة بإحضار نسخة العقد الأصلية؛ كما أقيمت الطرفين بإحضار نسخ متعددة ووفيرة من تواقيع المشار إليه من واقع التعاملات الرسمية البنكية وغيرها، فعقب الطرفان أنه بشأن المستندات المطلوبة فإنه ليس لدى المدعى عليه سوى ما تم تقديمه، وأنه ليس بحوزة المدعين أي مستندات أصلية تحوي توقيعاً لمورث الطرفين، وأضاف الطرفان أنه قد ترى المحكمة الكتابة للبنك المركزي بشأن استجلاب المستندات تهيداً لإحالتها للأدلة الجنائية. وفي جلسة 21/4/1444 هـ أشارت الدائرة إلى الكتابة للبنك المركزي وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444 هـ، ولم تردّها إفادة حتى تاريخه، وأقيمت الدائرة الطرفين بمتابعة سير الإجراءات لدى البنك المركزي، وفي جلسة 2/7/1444 هـ قررت الدائرة إعادة الكتابة للبنك لعدم ورود المطلوب. وفي جلسة 19/10/1444 هـ أشارت الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية وأنها بصدد الكتابة إلحاقاً للأدلة الجنائية بشأن عدم ورود المطلوب، وأقيمت الدائرة وكيل المدعين أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجهة. وفي جلسة 10/11/1444 هـ أشارت الدائرة إلى أنه وردها خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403035471/1) وتاريخ 22/10/1444 هـ المشار فيه إلى ضرورة بحث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. ثم قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها أن انتقال الحصص محل الدعوى والبالغة (90%) من شركة أحمد زيني التجارية للمدعى عليه قد تمت بطريقة غير مشروعة وغير نظامية وبينه هذا الدفع تناقض المدعى عليه في سبب انتقال هذه الحصص وآلية تملكه لها، مضيقاً أنه بعد كل هذه السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع الحصص مبرم مع مورث المدعين فسكوته وإخفائه للعقد دليل على عدم صحته، مؤكداً على أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً، مشيراً إلى أنه سبق وأن صدر تقرير خبرة محاسبية من الخبير المحاسبي طلال أبو غزالة وشركاه مقدم للدائرة القضائية التجارية في نزاع مع المدعى عليه مؤرخ ٧/١١/١٤٣٢ هـ وأنه فيصّل في محل النزاع المائل الآن إذ ورد فيه بكل دقة ووضوح تقييم حصص الشركاء في الشركات ومنها الحصص محل الدعوى مع المدعى عليه في شركة أحمد زيني التجارية والذي قيّم فيه نسبة (90%) التي ألت للمدعى عليه بالمخالفة للشرع والنظام بمبلغ قدره (١٤٥.١٨٤.٣٣٥ ريال)، وأن المدعين يتمسكون بما جاء في التقرير المعد وفق أسس محاسبية سليمة ويطالب قضائي، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لـ عدنان مبلغ (٩٧.٧٦٢.٠٤٢ ريال) وذلك نصيبه من حصّة والده من الشركة وفق التقييم المعتمد، وإلزامه بأن يدفع لـ عاتقة الحارزي مبلغ (٢٧.٩٣٢.٠١٢ ريال)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن سبب عدم تضمين مذكرته ما يتعلق بما أشار إليه في محضر الجلسة السابقة مما يخص الطعن بالتزوير، فعقب بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير مع التأكيد على كون المستند مزور شكلاً ومضموناً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن وجه تمسك موكله بتقييم الخبير المحاسبي في الدعوى المشار إليها والمؤرخ 7/11/1432 هـ في حين أن انتقال الحصص محل الدعوى كان في 20/9/1431 هـ؛ فأجاب بأن ذلك هو التقييم الفعلي وأن التقرير قدم في التاريخ المشار إليه ولكنه يتناول فترات سابقة. فسألته الدائرة هل أطلع على نسخة حكم التنازع؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليه، فأقيمت الدائرة أن وقائع الحكم المشار إليه تناولت ما يتعلق بتاريخ التقييم بصورة دقيقة على لسان الخبير، وأقيمت الدائرة أن عليه بيان الوجه المشار إليه تفصيلاً، ثم سألت الدائرة عن مصير الشركة محل الدعوى؛ فأجاب بأنه لا يعلم وأنها تحت تصرف المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التقرير الذي أثير إليه تقديم المدعى عليه له في دعوى التنازع فاستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وسألته الدائرة عن موقف المدعى عليه صراحة وبصورة دقيقة حيال التقييم الفعلي للشركة محل الدعوى في تاريخ انتقال الحصص محل الدعوى في 20/9/1431 هـ وذلك على ضوء التقييم الذي قدمه في دعوى التنازع وكذلك على ضوء التقييم الذي قدمه الخبير في تلك الدعوى والذي تم التنازع بناءً عليه. فقدم وكيل المدعى عليه تعقيبه المتضمن بأن القيمة المقيدة في عملية البيع والشراء المشار إليها في الدعوى هي قيمة اسمية وليست القيمة الحقيقية للبيع كما أن القيمة الحقيقية للبيع والشراء قد تمت بمقابل مبلغ 120 مليون ريال وذلك بموجب العقد المبرم بين المدعى عليه والمورث وقد شهد على العقد اثنين من الشهود العدول أيضاً، مشيراً إلى أنه سبق وأن تقدم المدعى عليه بالعقد محل الخلاف في قضية المحكمة العامة أمام



المحكمة التجارية بجدة
الدائرة الاولى

رقم الصفحة : ٤
تاريخ الصك : ١٤٤٥/١٠/١

القاضي الزايد منذ عشر سنوات تقريباً وكان وقتها المورث على قيد الحياة، وقد أوضح فيها المدعى عليه أن البيع أمام كاتب العدل تم بالقيمة الاسمية ولكن القيمة الفعلية هي مبلغ 120 مليون ريال، ولم يطعن المدعي بعدم صحة العقد في وقتها، وأضاف أن وكيل المدعين يسعى بطريقه غير مباشرة العدول عن طلبه بالطعن بالتزوير ولفت الانتباه إلى تقرير ابو غزالة، وانتهى إلى طلبه الحكم برد دعوى المدعين واحتياطياً مخاطب الأدلة الجنائية للتحقق من صحة العقد محل طعن المدعين، ثم عقب وكيل المدعين بمذكرة مفادها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هي مبلغ (372.426.828 ريال) وقيمة حصص المورث أحمد زيني والبالغة (90/٩٠) من حصص الشركة بمبلغ (١٨٤،١٤٥،٣٣٥ ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير المقدم سابقاً، مشيراً إلى أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدعى عليه إجراء وتصرف غير شرعي وغير نظامي وفي حكم العدم، وأن توقيع الموكل مزور وغير صحيح علاوة على أن قيمة بيع الحصص الزهيدة ٥٠ ألف والتي يستحيل عقلاً وعرفاً أن تكون هي القيمة الحقيقية للحصص، مضيفاً بأن انتقال الملكية شرعاً المعتد به والمنتج لآثاره الشرعية والنظامية إنما تم بعد إجازة هذا العقد بعد أن صدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة وشركاه المشار إليه آنفاً - المنتدب من المحكمة - والذي تم التنازع بموجبه في باقي الشركات وهو محل إقرار من جميع المتدعين بما فهم المدعى عليه والا لما تم التنازع بناءً عليه وفق العقد المرصود من الدائرة التجارية في حينه والمرصود بكامله في صك الحكم، وأشار إلى أنه لا ينال من صحة ذلك التقييم ما قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصص بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن أي زيادة على فرض وجودها فهي زيادة ونماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العبرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال المورث ثم إن الحصص لم تزد قيمتها أثناء وقت العقد المزعم عن قيمتها أثناء التقييم المعتمد من جميع الأطراف ولم يقدم المدعى عليه أي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المحاسبية أن يكون هناك زيادة هائلة في قيمة الحصص السوقية خلال فترة سنة من ٤٥٠ ألف ريال إلى قرابة ٤٠٠ مليون ريال وإذا ما تم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الراجع لقيمة الحصص بهذا الشكل لابد أن يكون معلوم ومشهر لدى الجميع ولا يمكن إخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حصل فيد المدعى عليه يد غاصب وهي من ملك المورث، لذلك فإن المدعين يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة، وفي جلسة 2/12/1444 هـ قدم وكيل المدعين مذكرة مفادها أن موكله يؤكد على عدم صحة العقد المقدم من المدعى عليه وأن المورث لم يبيع حصصه على المدعى عليه بالثمن الذي ذكره ويؤكد ذلك إقراره الصريح بأن القيمة المسجلة في العقد غير صحيحة، وأن هذا دليل كافٍ في إثبات أن المعتبر هي القيمة المقيدة في تقرير المحاسب طلال ابو غزالة وهي مبلغ (٣٣٥ مليون)، مشيراً إلى أن هذا التقرير قد أقر به جميع الأطراف في تقييم جميع الحصص منها الحصص محل النزاع، معقباً بأن التنازع المذكور يخص حصص شركة احمد زيني وأولاده ولا يخص ما يملكه المورث بصفته الشخصية من حصص وبدل على ذلك أن التنازع كان على حصص الشركة ولم يكن على الحصص التي يملكها المورث ونقلت بطريقة غير صحيحة فقيمة الحصص تتجاوز (٣٣٥ مليون) ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه قام بدفع ثمن لها، فيما عقب وكيل المدعى عليه بأن كل ذلك تم الرد عليه سلفاً في المرافعة وما قدم من مذكرات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما كان استعد بتقديمه مما يتعلق بموقف المدعى عليه من التقييم في 20/9/1431 هـ فأجاب بأن المدعى عليه يتمسك بأن التقييم الصحيح هو مبلغ 120 مليون ريال المنصوص عليها في العقد الذي سبق تقديمه، فسألته الدائرة عن وجه التقييم الذي قدم إسن في قضية التنازع وكذلك تقييم أبو غزالة: فأجاب بأن التقييم الذي قدمه المدعى عليه في تلك الدعوى لم يتوفر بصورة كاملة لدى المدعى عليه حتى الآن وإنما بعض أجزائه فقط وباللغة الإنجليزية ويستعمل لترجمتها ثم تقديمها، وأما عن تقييم أبو غزالة فإن المدعى عليه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التنازع. فقعب وكيل المدعين بأن المدعى عليه أبرم التنازع وفقاً للتقييم المقدم من الخبير ويستحيل أن يرتفع التقييم خلال سنة واحدة من 120 مليون إلى 368 مليون تقريباً. ثم تمسك الأطراف بما سبق لهم تقديمه وطلبه وقرروا الاكتفاء؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:

الأسباب

ومن حيث طلب المدعون إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم نصيبهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم أحمد بن عباس بن زيني زيني هوية وطنية رقم (1007056839) وذلك من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وفق تفصيل الدعوى: بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينسب عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441 هـ ثم إنه ولما كان الحاصل أن مورث المدعين كان يملك (90%) من الحصص في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)، وقد انتقلت ملكية جميع تلك الحصص إلى المدعى عليه بموجب قرار الشركة بتعديل عقد التأسيس في 20/9/1431 هـ والمدعون يتمسكون بأن انتقال الحصص لم يكن وفقاً لقيمتها العادلة؛ إذ نصَّ في قرار الشركاء المشار إليه على أن مقابل تلك الحصص لا يعدو كونه مبلغ (450.000 ريال) فقط: في حين أن تقدير قيمة إجمالي حصص الشركة المشار إليها كان مبلغ (368.757.931 ريال) وفقاً للتقرير المقدم في دعوى التنازع وفق ما ساقته الوقائع. في حين كان المدعى عليه في مقابلة الدعوى قد أبدى عدة مواقف وفق ما كشفت عنه المرافعة: أولها: ما ذكره في إجابته ابتداءً على الدعوى من أن البيع الذي تم ما بينه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (٢٠٣٠١٩٦١٠٢) والبالغ عددها (٤٥٠ حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها (٤٥٠.٠٠٠ ريال) والتي تعادل نسبة (90%) من إجمالي حصص الشركة بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظام، ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٢٧٥) صحيفة (١٧٢) مجلد (٨/ع) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١ هـ. ثانياً: ما أبداه المدعى عليه أصالةً في جلسة 9/11/1443 هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشترى منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريال، ثم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثالثاً: ما أبداه المدعى عليه لاحقاً في المرافعة أن انتقال ملكية الحصص محل الدعوى من والده إليه كان بموجب عقد وقعه الطرفان بتاريخ 20/9/1431 هـ نصَّ في فقرته (ثانياً) على بيع والده حصصه في الشركة له بمبلغ (120.000.000 ريال)، ونصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجره المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال)، ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة، ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) كمكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلف بها والده وإدارة شؤونه وأملاكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. ولا حظي في وجه أطراح ما تمسك به المدعى عليه في مواقفها المشار إليها في فتاوة الدائرة من التناقض الصارخ في تلك المواقف حال المرافعة في سياق يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع. والواقعة الثابتة أن حصص مورث المدعين محل الدعوى انتقلت للمدعى عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ 20/9/1431 هـ وبقيمة اسمية تمثلت بمبلغ (450.000 ريال) فقط، وقد أقر المدعى عليه في مرافعته أن تلك القيمة هي مجرد قيمة اسمية لا حقيقية، ثم تناقض المدعى عليه أمام المحكمة في بيان وجه حقيقة اتفاق الطرفين على قيمة حقيقية، وتناقض المدعى عليه في مثل هذا السياق داحضاً لدفعه في قضاء الدائرة منهضاً حقيقةً أصلاً أنه ليس ثمة قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين والمدعى عليه، ولا يظهر هذا المنتهض ما قدمه المدعى عليه في مرحلة متأخرة من المرافعة من العقد المؤرخ 20/9/1431 هـ المبرم بينه وبين والده والمشار إليه أعلاه



وإلى بعض ما اشتمل عليه من بنود؛ فضلاً عما أشير إليه مما انتهت إليه الدائرة من أطراح ذلك المستند من جهة كونه متناقض مع جملة ما قدم من دفع لا يستقيم بينها جمع؛ فإن ذات العقد قد اشتمل في ذاته على ما يهدمه من جهة أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محلّ الدعوى بسنوات طويلة وجملة لا يتعلق بالشركة ولا أعمالها، ناهيك عما اشتمل عليه من مقابل قيعي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحميل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى، فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالة إلى وجود المستند في جلسة 9/11/1443هـ؛ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً، وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته الوقائع. تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص؛ ما تكون به تلك القيمة مستقرة في ذمة المدعى عليه لمورث الأطراف وورثته من بعده، وأخذاً بالاعتبار أن الشركة محل الدعوى كانت قد صقّيت اختياراً وفق ما اشتملت عليه الأوراق بموجب ما قرره الشركاء من توقف الشركة عن مباشرة نشاطها منذ تاريخ 15/7/2014م وأنهم قاموا بسحب رأس مال الشركة وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في رأس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفية الشركة؛ وفق منشور الصحيفة المؤرخ 22/2/1437هـ ثم إن الدائرة وتأسيساً على جملته واستحضاراً لواقعة تصفية الشركة وإنهاء شخصيتها الاعتبارية وتوقفها عن النشاط منذ 15/7/2014م؛ لتجد أن أعدل لتقييم للحصص محل الدعوى هو ما كان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخرج، والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي لطلال أبو غزالة وشركاه المؤرخ ٧/١١/١٤٣٢هـ والذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال)، تمثل منه نسبة 90% مبلغ (331.882.138 ريال)؛ تجسّدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف، وهو ما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للورثة المبلغ المشار إليه كلّ بحسب نصيبه الإثني وعلى أن يُعامل ما يخص نصيب المدعى عليه -باعتباره أحد الورثة- وفقاً لإجراءات محكمة التنفيذ. ولا ينال من هذا الذي انتهت إليه الدائرة ما تمسك به المدعى عليه بدء الدعوى من كون البيع حال حياة والده صحيحاً متوافقاً مع صحيح الشرع والنظام ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل؛ إذ لم تتمخض الدعوى عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه؛ إنما محلّ الدعوى قيمة الحصص محل البيع، فضلاً عما أشير إليه من واقعة تصفية الشركة محل الدعوى اختيارياً منذ سنوات. كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه في موقفين متناقضين في مرافعته اتفقا فقط على أن قيمة الحصص المباعه كانت مبلغ (120.000.000 ريال)؛ إذ يستحيل منطقاً أن تكون تلك القيمة واقعية أو منطقية استحضاراً للتقييم الذي قبله ذات المدعى عليه لحصص الشركة حال التخرج، فضلاً عن كون المدعى عليه تناقض أمام المحكمة في بيان وجه ماهية الاتفاق على آلية وفاء المدعى عليه به؛ إذ أفاد ابتداءً في جلسة 9/11/1443هـ من أن الذي تم حقيقة هو أنه تم سداد قيمة الحصص من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون، ثم أفاد لاحقاً في المرافعة بأن انتقال الحصص أساساً كان بموجب العقد المؤرخ 20/9/1431هـ والذي نصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجره المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال)، ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة، ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وإدارة شؤونه وأملاكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. كما لا ينال من ذلك من قد يُثار من كون انتقال الحصص محل الدعوى قد تم بتاريخ 20/9/1431هـ في حين أخذت الدائرة بتقييم صدر بتاريخ ٧/١١/١٤٣٢هـ؛ إذ أحجم المدعى عليه عن تقديم التقييم الذي طلبته من الدائرة وفق ما ساقته الوقائع والذي سبق له الإشارة إليه في دعوى التخرج، كما أحجم عن الإجابة عن التقييم الذي يراه للحصص كما في 20/9/1431هـ، وتمسك إثر إجهامه المشار إليه بأن التقييم لا يعدو كونه المبلغ المنصوص عليه في العقد المؤرخ 20/9/1431هـ بمبلغ (120.000.000 ريال) وقد ساقته الدائرة في سالف أسبائها وجوه أطراحه، وأخذاً بالاعتبار أن الشركة صقّيت اختيارياً وزالت شخصيتها الاعتبارية وليس لها اليوم وجود على أرض الواقع، وكذلك أن التقييم الذي أخذت به الدائرة هو الأقرب زماناً لواقعة انتقال الحصص ومن غير المتصور أن يحصل نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة سيّما مع احتدام الخلاف بين الأطراف آنذاك وعلى فرض تصوّر ذلك فقد مكّنت الدائرة المدعى عليه من إيداء موقفه حيال التقييم الصحيح للحصص كما في 20/9/1431هـ وأحجم.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة: بإلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيني زيني هوية وطنية رقم (1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنتان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

عضو الدائرة
اسامه مستور عبدالهادي السليبي



عضو الدائرة
عبدالله محمد عبدالله المطلق



رئيس الدائرة القضائية
عساف بن صالح العواجي

